

มูลค่าอาคารแนบท้ายใบเสนอราคา ต้องนำมาคำนวณรวมหรือไม่ ?

โดย นายปกครอง

การประมูล ... ถือเป็นวิธีการซื้อขายสินค้าหรือบริการอย่างหนึ่ง ในฐานะผู้ขายย่อมต้องการขายให้กับผู้ที่ให้ราคาสูงสุด โดยการประมูลนี้นายปกครองเคยอ่านพบข้อมูลว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน หากจะกล่าวถึงจุดกำเนิดก็จะต้องย้อนกลับไปหลายปีก่อนคริสตกาล ซึ่งกล่าวกันว่า ... เริ่มมาจากการประมูลจัดหาคูคลองและทาส โดยในสมัยบาบิโลน ทุก ๆ ปี จะมีการจัดประมูลสตรีเพื่อมาเป็นคู่สมรส โดยจะเริ่มด้วยการประมูลสตรีที่ถือได้ว่างดงามที่สุดก่อน จากนั้นจะไล่เรียงลงมาตามระดับความงาม ในสมัยจักรวรรดิโรมัน หลังจากกองทัพได้รับชัยชนะ จะมีการประมูลทาสที่ถูกจับระหว่างสงคราม และนำเงินที่ได้เป็นทุนในการทำสงคราม เป็นต้น

ท่านผู้อ่านคงจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่า การประมูลมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย ... โดยมีพัฒนาการเรื่อยมาและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะในแง่ของผู้ขายจะทำให้การขายสินค้าได้ราคาดีขึ้น ส่วนในแง่ของผู้ซื้อก็ทำให้สามารถกำหนดเพดานราคาได้ ยิ่งการประมูลยุคใหม่ถือว่ามีความสะดวกสบายมาก เพราะมีการนำระบบการประมูลออนไลน์เข้ามาใช้ด้วย

สำหรับคดีพิพาทเกี่ยวกับการประมูลที่จะคุยกันต่อไป ... เป็นเรื่องของนายกเทศมนตรี ซึ่งได้ประกาศเปิดประมูลให้เช่าที่ดินของเทศบาลเมืองแห่งหนึ่ง จำนวน 2 แปลง เพื่อปลูกสร้างอาคารสำหรับประกอบกิจการห้องพัก ห้องเช่า โดยประกาศดังกล่าวกำหนดสาระสำคัญว่า ให้ผู้ที่ประสงค์จะเช่าที่ดินเสนอค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการนำที่ดินออกให้เช่าเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 300,000 บาท ผู้ที่ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินต้องทำการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เช่า พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร มีเงินลงทุนในการปลูกสร้างไม่น้อยกว่า 15,000,000 บาท และผู้เช่าที่ดินต้องยกกรรมสิทธิ์อาคารที่ได้ปลูกสร้างไว้ให้แก่เทศบาลเมื่อสร้างเสร็จ โดยมีกำหนดให้เช่าอาคารเป็นระยะเวลา 27 ปี และคณะกรรมการเปิดซองจะยึดเอายอดในใบเสนอราคาเป็นหลักในการพิจารณา นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าเช่าอาคารและอื่น ๆ อีกหลายประการ

เมื่อถึงวันประมูล ... มีผู้เข้ายื่นซองจำนวน 3 ราย คณะกรรมการเปิดซองประมูลพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของผู้เข้าประมูลแล้ว ปรากฏว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขเพียง 2 ราย คือ ผู้ฟ้องคดีและบริษัทเอ โดยผู้ฟ้องคดีเสนอค่าธรรมเนียมการให้เช่าที่ดิน 1,555,999 บาท อัตราค่าเช่า 3,200 บาท ต่อเดือน พื้นที่ก่อสร้าง 1,624 ตารางเมตร ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 15,587,000 บาท ค่าเช่าที่ดินตามอัตราที่เทศบาลกำหนด **รวมเป็นเงินจำนวน 20,840,672.76 บาท** ส่วนบริษัทเอเสนอค่าธรรมเนียมการให้เช่าที่ดิน 300,000 บาท อัตราค่าเช่า 3,200 บาท ต่อเดือน พื้นที่ก่อสร้าง 2,400 ตารางเมตร ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 24,930,000 บาท ค่าเช่าที่ดินตามอัตราที่เทศบาลกำหนด **รวมเป็นเงินจำนวน 29,990,064 บาท**

คณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้วถึงกับปวดหัวว่าจะให้ใครเป็นผู้ชนะการประมูล เมื่อไม่สามารถสรุปผลได้ จึงเชิญคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลมาประชุม ซึ่งคณะกรรมการฯ เสียงข้างมากเห็นว่า บริษัทเอถือเป็นผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดและสมควรเป็นผู้ชนะการประมูล เทศบาลจึงประกาศให้บริษัทเอได้รับสิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าว

ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงได้มีหนังสือขอให้ทบทวน และเห็นว่าบริษัทเอเสนอผลประโยชน์ตอบแทนรวมต่ำกว่าผู้ฟ้องคดี เนื่องจากไม่อาจนำเอาประมาณการค่าก่อสร้างอาคารซึ่งอยู่ในเอกสารแนบท้ายใบเสนอราคามาคำนวณรวมเป็นผลประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดได้ เพราะไม่ได้เป็นข้อมูลที่กำหนดให้อยู่ในใบเสนอราคา โดยคณะกรรมการเปิดซองจะต้องยึดเอายอดในใบเสนอราคาเป็นหลักในการพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในประกาศเท่านั้น แต่เทศบาลแจ้งว่าได้ดำเนินการอย่างถูกต้องแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องเทศบาลเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) และนายกเทศมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) ต่อศาลปกครองชั้นต้น ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้น มีคำพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นพิจารณาว่า การที่นายกเทศมนตรีออกประกาศให้บริษัทเอ เป็นผู้ชนะการประมูล เพราะเสนอผลประโยชน์ตอบแทนรวมสูงกว่าผู้ฟ้องคดี ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า อาคารที่ผู้เช่าจะทำการก่อสร้างไว้ในที่ดินที่ให้เช่า ซึ่งเป็นสิ่งของหรือสิทธิอย่างอื่นที่ให้เป็นการตอบแทนการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ ถือเป็นประโยชน์ตอบแทนตามข้อ 5 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 แม้ว่าในใบเสนอราคาจะมีได้ปรากฏรายละเอียดที่ให้ผู้เสนอราคาต้องระบุจำนวนเงินค่าก่อสร้างอาคารไว้ก็ตาม แต่ตามใบเสนอราคามีข้อกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องเสนอจำนวนพื้นที่ในการก่อสร้างและให้แนบแผนผังการก่อสร้างพอสังเขป พร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้างมาด้วย เอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่แนบท้ายใบเสนอราคา จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของใบเสนอราคา

ฉะนั้น การพิจารณาผู้ชนะการประมูลตามประกาศฯ ของเทศบาลที่กำหนดให้ยึดถือยอดในใบเสนอราคาเป็นหลักในการพิจารณานั้น จึงต้องพิจารณาประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่เทศบาลจะได้รับจากการให้เช่าที่ดิน ซึ่งรวมถึงมูลค่างานก่อสร้างอาคารที่แนบท้ายใบเสนอราคาด้วย โดยเมื่อรวมผลประโยชน์ทั้งหมดแล้ว บริษัทเอ เป็นผู้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด ย่อมเป็นผู้ชนะการประมูล การที่นายกเทศมนตรีประกาศให้บริษัทเอชนะการประมูล จึงชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 757/2565)

คดีดังกล่าว ... ศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักเกี่ยวกับการประกวดราคาให้เช่าที่ดินของทางราชการ กรณีกำหนดให้พิจารณาผู้ชนะการประมูลโดย “ยึดยอดในใบเสนอราคา” เมื่ออาคารที่จะก่อสร้างถือเป็นส่วนหนึ่งของประโยชน์ตอบแทนในการให้เช่าที่ดิน (ต้องยกให้รัฐเมื่อสร้างเสร็จ) แม้จะมีได้ระบุอยู่ในใบเสนอราคาโดยตรง แต่เมื่อในใบเสนอราคากำหนดให้แนบแผนผังการก่อสร้างพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้างมาด้วย เอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่แนบท้ายใบเสนอราคาดังกล่าว ย่อมถือเป็นส่วนหนึ่งของใบเสนอราคาที่ต้องนำมาคำนวณมูลค่าด้วย ฉะนั้น ผลประโยชน์ตอบแทนที่รัฐจะได้รับ นอกจากค่าธรรมเนียมการให้เช่าที่ดิน ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าอาคาร ยังรวมถึงมูลค่าการก่อสร้างอาคารที่ได้มีการประมาณราคาไว้ อันเป็นประโยชน์ที่รัฐจะได้รับในอนาคตด้วย ... นั่นเองครับ

(ปริกษาคดีปกครองได้ที่ ... สายด่วนศาลปกครอง 1355)